

1502896-47.2021.8.26.0408
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HIGOR RICARDO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

HIGOR RICARDO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502896-47.2021.8.26.0408
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HIGOR RICARDO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

HIGOR RICARDO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2021, às 20h00, na Praça Henrique Tocalino, n.º 10, no centro, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, setenta e quatro porções – com massa de 223,89 gramas – de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fl. 115) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fl. 120).
A decisão de fls. 123/124 recebeu a denúncia, no dia 28 de outubro de 2021. O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 157).
Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 160/162.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu negou a prática do tráfico. Afirmou que veio de Chavantes com Thiago, que é seu amigo, e que iriam à Vila Musa para encontrar duas mulheres, Janaína e Paola, com quem estavam saindo. Disse que não tinha nada de ilícito consigo e que não conhecia os policiais militares que os abordaram inicialmente, mas que na sequência chegou uma outra guarnição e os policiais militares lhe disseram que estava preso, mas que sequer sabia a razão. A negativa do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos. O policial militar Elton de Oliveira Fernandes afirmou que, em patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes e lhes chamou a atenção o fato de o garupa estar com uma blusa de frio e virar o rosto, com a nítida intenção de não ser identificado. Disse que deram sinal de parada ao condutor, que afirmou que era moto-taxista e ia levar o réu à feira da lua. Narrou que somente então constataram que se tratava do réu, que já era conhecido nos meios policiais como "Irmão Gardenal" e tinha envolvimento com o tráfico. Afirmou que, nas partes íntimas, o réu tinha um boné dobrado e, dentro da dobra, havia uma sacola plástica contendo setenta e quatro porções de maconha. Disse que o réu narrou que estava levando a droga para ser vendida na feira da lua. Afirmou que, no plantão policial, o carcereiro lhe disse que já havia participado de uma escuta que envolvia o réu e que o réu tinha grande importância no crime organizado no Irapé e em Salto Grande. As declarações do policial militar foram corroboradas por Thiago Skulki Machado. Ouvida nesta audiência, a testemunha afirmou que é açougueiro, mas disse que estava desempregado e que por isso estava trabalhando como moto-taxista. Narrou que recebeu uma ligação para pegar o réu na entrada do Irapé e que ele lhe pediu para levá-lo à feira da lua, onde ele ia encontrar a sua esposa. Disse que achou normal e que cobraria R\$40,00 pela corrida. Afirmou que, já em Ourinhos, recebeu ordem de parada e os policiais militares localizaram drogas com o réu. Disse que não sabia de nada e que estava apenas trabalhando. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que não era amigo do réu e que não conhece Janaína nem Paola. Considerada a narrativa do policial militar e as declarações de Thiago, inviável o acolhimento da versão do réu de que não tinha consigo nenhuma substância entorpecente.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu HIGOR RICARDO DE LIMA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 1500096-45/2019, na certidão de fl. 43) e da reincidência específica (Processo n.º 176-25/2015, na certidão de fl. 42) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (Processo n.º 176-25/2015, na certidão de fl. 42), inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da

Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico. Consideradas por um lado a reincidência e a reincidência específica e por outro lado a quantidade de maconha apreendida, que não é grande, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente. A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 176-25/2015, na certidão de fl. 42), foi novamente condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu HIGOR RICARDO DE LIMA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes. O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido. Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 176-25/2015, na certidão de fl. 42). À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão. Quanto ao celular apreendido nos autos (fls. 11/12), tratando-se de objeto relacionado ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição após o trânsito em julgado. Também após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.I.C. Ourinhos, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA